

关于惠州市德盈鑫实业发展有限公司“11·30”高处坠亡事故的调查报告

2017年11月30日上午10时10分许，在位于惠州市火车北站西侧的惠州市德盈鑫实业发展有限公司搭建简易钢架结构铁皮棚施工现场，发生一起汽车起重机在进行吊装作业过程中发生侧翻，汽车起重机吊臂砸中铁皮棚一横梁，导致横梁上的两名工人从高处坠落的事故，事故中造成一人死亡，一人受伤，事故造成直接经济损失约150余万元。

接到事故情况报告后，区委、区政府领导高度重视，区安监局、小金口街道等有关部门立即派人赶赴现场了解事故情况，同时要求建设单位要妥善处理好善后的有关工作，立即停止施工作业，要把各项安全措施落到实处，严防类似事故再发生。

依据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》的有关规定，区政府成立了由区政府办公室副主任贺浩宇为组长，区安监局局长彭德军、区安监局执法监察大队大队长王宇亮为副组长，成员由区监察局、区公安分局、区安监局、区总工会、江北街道办事处，并邀请区检察院等单位派员组成的惠州市德盈鑫实业发展有限公司“11·30”高处坠亡事故调查组。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，依照事故调查的相关规定和程序认真展开事故调查工作，通过查看现场、调查取证、询问有关人员等，现已查明了事故发生的经过和原因以及人员伤亡等情况，认定了事故性质，分清了事故责任，提出了对事故有关责任单位、责任人员的处理建议。并针对事故原因及暴露出的突出问题，提出了事故防范措施建议。现将惠州市德盈鑫实业发展有限公司“11·30”高处坠亡事故有关调查情况报告如下：

一、基本情况

（一）事故发生地点

事故发生地点位于惠州市联和冷冻仓储运输有限公司厂区内东部（即惠州市火车北站西侧）。

（二）项目建设情况

惠州市德盈鑫实业发展有限公司承租了惠州市联和冷冻仓储运输有限公司厂区内东侧面积约6000平方米的空地。为了便于货物铁路运输的中转、装卸，惠州市德盈鑫实业发展有限公司拟在该承租场地搭建一个长70米、宽24米、高12米的钢架结构铁皮棚，并于2017年11月中旬开始动工建设。

（三）项目发包情况

惠州市德盈鑫实业发展有限公司将搭建钢架结构铁皮棚项目以包工不包料的方式发包给自然人杨某明，双方于2017年11月8日签订了《铁皮棚包工合同书》；杨某明承接上述项目后，转包给自然人杜某锋并签订了《铁皮棚包工合同书》；之后，杜某锋又将上述项目转包给自然人陆某云并签订了《钢结构架设施工单方包工协议》。

（四）汽车起重机及司机情况

惠州市德盈鑫实业发展有限公司临时雇请惠州市惠城区宏亿搬迁服务部经营者尚某义（即司机）为搭建钢架结构铁皮棚进行起重机吊装作业。

汽车起重机为三一汽车制造有限公司制造的全液压汽车起重机，型号为：SYM5325JQZ（STC250S），最大额定起重量/工作幅度为：25t/3m，生产日期：2017年11月，临时行驶车牌号：湘HH7481，有效期至2017年12月1日。

司机尚某义取得《特种设备作业人员证》，并在有效期内。

（五）事故伤亡人员情况

伤者：陆某云，男，26岁，云南省广南县人，为上述搭建钢结构铁皮棚项目施工承包者。

死者：陆某洪，男，22岁，云南省广南县人，为上述搭建钢结构铁皮棚项目施工工人，是陆某云施工队工人。

二、事故发生经过、应急救援及善后处理情况

（一）事故发生经过

2017年11月30日上午约7点30分，陆某云及陆某洪等人到搭建铁皮棚施工现场。上午约8点，汽车起重机司机尚某义到达现场，并停好汽车，支好起重机支撑腿等吊装前准备工作，为便于架设人字形钢架屋（棚）顶，需先将一根长24米、宽25厘米的工字钢横梁焊接到已经竖立起来的钢立柱上，陆某云、陆某洪携带作业工具，身系安全带骑坐在横梁上，起重机司机尚某义操作起重机将横梁吊起横放在离地面约12米高的立柱上，陆某云、陆某洪各自对横梁与立柱的连接点进行电焊焊接，焊接完成后，陆某云、陆某洪两人此时在横梁上等待，尚某义便又操作起重机将离立柱约5米远的一个重约3.8吨的钢架屋（棚）顶吊起，在现场工人的配合下，起重机伸长吊臂、调整角度、放下钢丝绳使钢架屋（棚）顶与横梁进行精准定位，上午约10点10分许，在对架设位置进行定位微调过程中，因钢架屋（棚）顶重心向东偏移，尚某义操作起重机把吊物向上提起，此时起重机突然侧翻，伸长的吊臂砸中立柱上的横梁，横梁上的陆某云坠落到旁边草地上，陆某洪坠落到横梁下方的地面，并被掉下的横梁砸中，导致陆某云、陆某洪两人身受重伤，最终陆某洪因伤过重经抢救无效死亡。

经调查了解，陆某云、陆某洪两人均未取得焊工特种作业操作资格。

（二）事故应急救援处置情况

事故发生后，惠州市德盈鑫实业发展有限公司负责人刘某彬立即拨打120急救电话以及铁路派出所报警电话，因陆某云、陆某洪伤势较重，现场工人自行驾车将两人送往医院救治，陆某洪因抢救无效死亡，陆某云受伤（骨折）住院治疗。接到事故情况报告后，区委、区政府领导高度重视，立即指派区安监局、小金口街道办事处等部门领导迅速赶到现场进行处置。

（三）善后处理情况

陆某洪因事故死亡后，经惠州市德盈鑫实业发展有限公司积极协调各包工负责人与死者家属进行沟通协商，双方就赔偿相关事宜达成一致意见，死者已经进行了火化，家属已全部返回原籍，善后处理工作完成。

三、事故原因分析

（一）直接原因

1.惠州市惠城区宏亿搬迁服务部经营者尚某义（即起重机司机）未严格遵守起重机安全操作有关规程，在起吊物下方有工人作业时，违规进行吊装作业，在吊装作业过程中因操作不当导致起重机侧翻，侧翻的起重机吊臂砸中横梁致使横梁上的两名工人坠落到地面，最终造成一人死亡，一人受伤的事故，是此次事故发生的直接原因。

2.陆某洪、陆某云因自身安全意识淡薄，在未取得焊工特种作业操作资格的情况下，违规进行电焊烧焊作业，未设置任何安全保护措施，在起重机进行吊装作业时仍在起吊物下方的横梁上，是造成该起事故的另一直接原因。

（二）间接原因

1.惠州市德盈鑫实业发展有限公司未严格落实企业安全生产主体责任，未审查承包方是否具备安全生产条件，安全生产责任制、安全生产培训教育、事故隐患排查治理和安全防护措施、安全警示标志设置等工作不落实，对吊装危险作业未安排专门人员进行现场安全管理，确保操作规程的遵守和安全措施落实，对安全生产工作“以包代管”，对施工现场安全生产工作统一协调、管理不到位。

2.杨某明、杜某锋将项目层层转包，将自身应该履行的安全生产协调管理工作通过合同层层嫁接，未落实安全生产管理责任，以包代管，包而不管，对安全生产管理工作不闻不问，未及时制止违章作业行为，导致事故隐患存在并最终发生事故。

四、事故性质

经事故调查组调查，惠州市德盈鑫实业发展有限公司“11·30”高处坠亡事故是一起因违反操作规程及安全管理不到位导致的一般生产安全责任事故。

五、对事故有关责任单位的处理建议

（一）免于追究责任人员的建议

陆某洪因自身安全意识淡薄，在未取得焊工特种作业操作资格的情况下，违规进行电焊烧焊作业，在起重机进行吊装作业时仍在起吊物下方的横梁上，被突然侧翻的起重机吊臂砸中横梁后坠落到地面，并被掉下的横梁砸中，致其身受重伤并经抢救无效死亡。鉴于其已在事故中死亡，建议不再追究其责任。

（二）对事故有关责任单位、责任人员的处理建议

1.惠州市德盈鑫实业发展有限公司未严格落实企业安全生产主体责任，安全生产责任制、安全生产培训教育、事故隐患排查治理和安全防护措施、安全警示标志设置等工作不落实，未安排专门人员进行现场安全管理，对施工现场安全生产工作统一协调、管理不到位，对事故的发生负有主要责任，建议由惠州市惠城区安全生产监督管理局依法对惠州市德盈鑫实业发展有限公司作出行政处罚。

2.惠州市德盈鑫实业发展有限公司主要负责人刘某彬未严格履行安全生产管理职责，未建立健全本单位安全生产责任制，未组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划，督促、检查本单位的安全生产工作不到位，未能及时消除生产安全事故隐患，对事故的发生负有主要领导责任，建议由惠州市惠城区安全生产监督管理局依法对惠州市德盈鑫实业发展有限公司主要负责人刘某彬作出行政处罚。

3.惠州市惠城区宏亿搬迁服务部经营者尚某义未严格遵守起重机安全操作有关规程，在起吊物下方有工人作业时，违规进行吊装作业；在吊装作业过程中因操作不当，导致起重机侧翻，对事故的发生负有一定责任，建议由惠州市惠城区安全生产监督管理局依法对惠州市惠城区宏亿搬迁服务部经营者尚某义作出行政处罚。

4.杨某明、杜某锋将项目层层转包，以包代管，包而不管，对安全生产工作不闻不问，将自身应该履行的安全生产协调管理工作通过合同层层嫁接，对施工作业人员违章作业行为未能及时加以制止，导致事故隐患存在，对事故的发生负有一定责任，应与发包方惠州市德盈鑫实业发展有限公司承担连带民事赔偿责任，并建议由惠州市惠城区安全生产监督管理局依法对其二人作出行政处罚。

5.陆某云因自身安全意识淡薄，在未取得焊工特种作业操作资格的情况下，违规进行电焊烧焊作业，未设置任何安全保护措施，对事故的发生负有一定责任，建议由惠州市惠城区安全生产监督管理局依法对其作出行政处罚。

六、事故防范措施建议

这起事故反映了惠州市德盈鑫实业发展有限公司未严格落实企业安全生产主体责任，其主要负责人刘某彬未严格履行安全生产管理职责；惠州市惠城区宏亿搬迁服务部经营者（起重机司机）未严格遵守安全作业规程，违规操作，导致事故的发生，教训极其深刻。为认真吸取事故教训，举一反三，深入查找安全隐患和安全生产工作薄弱环节，小金口街道办事处应切实加大辖区内各生产建设单位的安全知识宣传和安全生产工作检查力度，尤其是火车北站铁路沿线不属于铁路部门管辖范围的生产经营单位的安全生产监督检查，以及对建设项目层层转包导致安全责任不落实、两个以上生产经营单位在同一作业区域内进行生产经营活动，可能危及对方生产安全的，未按规定签订安全生产管理协议，并明确各自的安全生产管理职责和应当采取的安全措施，未指定专职安全生产管理人员进行安全检查与协调等行为要加强检查，及时发现和排除安全隐患。惠州市德盈鑫实业发展有限公司和惠州市惠城区宏亿搬迁服务部应制定切实有效的整改防范措施，确保不再发生各类生产安全事故。

惠州市德盈鑫实业发展有限公司“11·30”高处坠亡事故调查组

相关附件：

来源：区安全监管局　　时间：　2018-03-12